



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הספר 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז שבט תשע"ח

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 137

פרשת תצוה

נוסע במכונית או במטוס ונכנסה שבת כיצד עליו לנהוג

נושאי השיעור: נוסע במכונית או באוטובוס ביום שישי ושקעה השמש | גדר 'חשש סכנה' בשהיה בדרך | הגיע לעיר לאחר השקיעה אם יכול ללכת בה | נוסע במכונית והנהג גוי | חשש חולי וחשש סכנה | להזמין גוי שיקח אותו למחוז חפצו קודם השבת ויגיע בשבת | לחזק את ידי שומרי השבת | כיצד יש לנהוג כאשר נוחת מטוסה בשבת | נסיעה בספינת טיולים בשבת

ב"ה במהלך השבוע אני נוסע להרבה שיעורים, והרבה פעמים יש פקקים, ואמנם יש היום 'וויז' אבל גם הוא לא תמיד חכם. הוא לא יכול לפרק את הפקקים... לפני כשבועיים תכננו לי כמה שיעורים בחיפה, ושם התקיימה גם חתונה שהייתי צריך להשתתף בה. בחזור יצאנו לדרך, אני והנהג שלי אברהם שיהיה בריא. הוא הפעיל את ה'וויז' והוא מיד אמר לנו לנסוע מדרך אחרת כיון שהיתה שם תאונה וכו', ובסופו של דבר הגענו מהר מאוד [- אל תגידו למשטרה שנסענו מהר...]. מצד שני היו כמה שחזרו מהחתונה ונסעו בדרך הרגילה, ומסכנים הגיעו הביתה בארבע בבוקר. זה דבר שלא תלוי בידי אדם.

ד. להפעיל את שיקול הדעת

והנה כאשר האדם צריך לנהוג בעצמו, ויש מצבים שיש חשש סכנה, למשל, אם אירע כך בחודש תמוז - אב, והוא יודע שמחר ישירור חום של 38 מעלות, ואין לו דלק במכונית לשבת שלימה עם מיזוג אוויר בכדי שיוכל להפעילו מערב שבת, מצד שני הוא מבין שיצטרך להישאר בחום הזה, ומחמת כן יכול לבוא לידי סכנת נפשות. וכמו כן אם קר מאוד, יש בחול מקומות שהקור בהם הוא גם מינוס עשרים מעלות, ואם יישב במכונית יגמר לו הדלק, ויקפא למוות.

לפני כמה שנים אירע מקרה של יהודים יראי שמים שהיו באוטובוס בארצות הברית ביום שישי בצהריים, והחל לרדת שלג כבד, השלג היה אמור להגיע בלילה אבל הקדים, ונתקעו בכביש הראשי בתוך אוטובוס. אולם הנהג היה גוי, וכשהנהג גוי זה הרבה יותר קל, אבל הם נכנסו ללחץ, ראו שהשקיעה מתקרבת, ובקשו מהנהג שיפתח את הדלת כי הם רוצים לצאת. באותם ימים עדיין לא היה פלאפונים אבל ברשותו היה מכשיר קשר, והוא קיבל הוראה שלא לפתוח את הדלת. והנה ביום ראשון נודע, שבאותו לילה היו מכוניות שנתקעו בצד הדרך מהשלג, ואנשים קפאו למוות! והוא אשר אמרנו שיש מצבים של סכנה.

אשר על כן כשאדם נמצא במצב כזה צריך להפעיל שיקול הדעת, ולשאול את עצמו האם אכן אני במצב סכנה? מי אמר שאני בסכנה, יצר הרע או יצר הטוב? הרי פעמים שאדם ממציא פיקוח נפש וזה לא כך, ואם לא קר מדאי אם חם מדאי זה לא פיקוח נפש. בדרך כלל המחשבה הראשונה שבאה לאדם היא, מה אעשה? במכונית אין יין לקידוש, אין קריאת התורה, אין תפילה בציבור, ואין אוכל. ויש מצבים שאין לו כלום אפילו במבנה אין לו, כיצד יעשה קידוש וסעודות שבת? הרי כמעט כל הפוסקים סוברים שצום בשבת הוא איסור דאורייתא! וכיצד אצום בשבת? אבל באותה שעה זו עצת היצר! ואם אין חשש סכנה עליו לצום בשבת! ביהדות אין מצב שכזה שבשביל לקיים מצוה התירו לעבור עבירה! הלא אם יבוא יהודי ויאמר לך, תראה, אני מוכן לנהל אתך על חזרה בתשובה, תשכנע אותי אני חוזר בתשובה, אך בתנאי שהשיחה הזו תתנהל במסעדה טריפה... בשום פנים ואופן לא! וגם אם ודאי שיחזור בתשובה אסור!

בהלכה יש כללים מתי איסור נדחה מפני איסור. דאורייתא ודרבנן, עשה ולא תעשה. אבל בנידון דידן, שנהיגה במכונית היא חילול שבת, צריך לדעת, שכל לחיצה על הגז זו מלאכת דאורייתא ממש. מלבד זאת יש גם בעיה של תחומין, שהוא נמצא מחוץ לתחום. אשר על כן אם אין חשש סכנה הרי שעליו להפסיק לנהוג.



א. אדם הנמצא בדרך ונכנסה שבת

ב"ה בשבוע שעבר סיימתי את כרך ט"ו של 'הלכה ברורה'. חלקו הגדול עוסק בענייני הדלקת הנרות וקבלת שבת. יש בזה המון פרטים, חלק גדול מהדברים מסרתי בשיעור ויש דברים שלא אמרתי ועוד חזון למועד. והנה הסימן האחרון שבספר, סימן רס"ו, הוא סימן גדול וקשה, ולמדתי אותו כמובן בעיון וביסודיות, אני לא מוותר על שום דבר. אכן הוא נושא שאינו מצוי כל כך. והנידון הוא באדם הנמצא בדרך ונכנסה השבת, ויש לו חפצים, והוא מקום שאין עירוב כיצד ינהג בשביל לטלטל את החפצים. וחז"ל (שם קנ"ג) נתנו כמה אפשרויות. ראשית כל על ידי גוי. שאם יש עימו גוי יכול לתת לו. והאפשרות השניה, על ידי בהמה. אבל כיום כבר אין משתמשים עם בהמות למשא. אתם מכירים מישהו שרוכב על גבי חמור חוץ מערבים? עם דומה לחמור! האפשרות השלישית, על ידי שוטה או קטן. ואם אין שוטה יכול על ידי חרש. וחרש וקטן שוים. בימינו ודאי שקטן קודם ורק אם אין לו קטן שיקח חרש. משום שיש צד להגיד שחרש חייב במצוות. האפשרות הרביעית היא, שילך פחות פחות מארבע אמות. וכמו כן יש גם התיר לרוץ, ויש לדון בזה אם תמיד התירו לרוץ או לא, ואכמ"ל.

כמו כן דנים בסימן הזה על המוצא מציאה בשבת, וזהו נושא שמצוי דוקא. והנידון הוא אם זה מוקצה או לא. וכמו כן כאשר אינו חייב להשיב אך חושש שיקחו לו את זה, ורוצה לעמוד שם כל השבת, מותר. ומאידך אסור להגיד לגוי לקחת. ויש בזה כל מיני פרטי דינים.

והנה בדורות האחרונים התחדשו דינים שהסימן אינו עוסק בהם. שהנה כיום אנשים נעים מעיר לעיר במכוניות, ואדם נמצא בדרך במכונית ושבת נכנסת. וכמו כן נוסע במטוס שלא חישב את הנסיעה כראוי, ועודו במטוס והנה שבת נכנסת. וכמו כן ברכבת או באוטובוס וכיו"ב. בכל אלו צריך לדעת מה עושים. אכן כמובן שאם הוא באוטובוס או ברכבת או במטוס, ואינו עושה כל פעולה בעצמו, שזה הרבה יותר קל מאשר אדם הנמצא במכונית.

ב. לא להיות בלחץ

והנה הדבר הפשוט והחשוב ביותר שיש לומר לאדם שקורה לו דבר כזה, לא להיות בלחץ או בפאניקה. אדם שנמצא בלחץ זה מביא אותו לעשות שגיאות חמורות בהן יכול לאבד את עולמו ח"ו, לבוא לידי חילול שבת דאורייתא, ואולי אפילו מאות חילולי שבת. עסקתי בנושא וחיפשתי גם במחברי זמננו, ויש מעט מאד חומר בנושא הזה, ולכן כתבתי הנחיות כלליות, והן נמצאות בסוף הספר, ונדבר בהם כעת.

ג. חכם עיניו בראשו

והנה ראשית כל אני תמיד מדבר עם הילדים שלי שגרים מחוץ לעיר ובאים אלי לשבת, שיצאו מוקדם, ואם לא אל תבואו אלי! אני לא מסכים שיגיעו רבע שעה לפני שבת. שיצאו מוקדם ויגיעו מוקדם. ויש הרבה בעיתונים, כרזות בשם גדולי ישראל המזהירים על כך, אכן סימן רמ"ט מתחיל בנושא הזה שאסור לצאת לדרך בערב שבת אך שם הן סיבות אחרות, שהוא מחמת שלא יוכל להכין צרכי שבת. כיום שיש טלפון סלולרי זה לא מציאות, כיון שיכול לבקש מרחוק שיכינו עבורו. אולם כאן חכם עיניו בראשו וצריך לתכנן את עצמו כראוי ולצאת מוקדם.

סכנה זה קור קיצוני או חום קיצוני, וכמו כן מי שנמצא עם המכונית באזור יהודה ושומרון, ששם יש חיות רעות בדרך, חיות מהלכות על שנים, עם סכנים... שזו סכנת נפשות, ולהישאר שם בדרך זה בגדר סכנה. ואין כל ספק שאם ידעו שהוא שם כך, שהוא רק צריך להגיד 'שמע ישראל' במיוחד אם הוא קרוב למקומות ישוב שלהם. וכל כיו"ב. צריך לא להיות פזיז אלא להפעיל שיקול דעת רציני, במחשבה אמיתית אם יש סכנה או לא. כמו כן צריך לדעת, שאם הוא נוהג ורואה שעוד שלוש דקות השקיעה, אם ילך לעמוד בשולי הדרך יכולה להיגרם מחמת כן תאונה ח"ו, הרי רק לאחרונה אירעו כמה תאונות תכבה, הילדים יבואו לידי סכנה אפילו אחד מהם ח"ו, אפילו במהירות גדולה ופגעה בהם, שבמצב כזה יהיה מותר ליסוע קצת עד שיגיע למקום שיימצא שם בבטחון.

כמו כן יש מצב שאין באמת חשש סכנה של חום או קור וכיו"ב, אבל אם יש עימו ילדים זה יכול לשנות את המצב ולהחשיבו כסכנה. כגון שאם מבחיתו הקור או החום זה נסבל, אבל לילדים הם הרבה יותר רגישים, וכיון שידוע שאם המכונית תכבה, הילדים יבואו לידי סכנה אפילו אחד מהם ח"ו, אפילו ספק סכנה יהיה מותר להמשיך בנסיעה.

ו. מותר לנסוע רק עד שהסכנה תחלוף ולא מעבר לכך

גם מי שהותר לו לנסוע כגון בחשש סכנה, כגון שיש חום או קור כבד, לא התירו לנסוע עד הבית, כי לא אומרים בזה כיון שהתחלתי בהיתר אפשר להמשיך, אין דבר כזה. אלא כאשר יש חשש סכנה נוסע עד שיגיע למקום הראשון שבו יכול להימצא שם ללא חשש סכנה. וגם אם זה מקום שלא מכירים אותו וכיו"ב, ברגע שנמצא במקום בבטחון מבחינת הסכנה, אסור לו להמשיך ולנהוג אפילו מטר אחד. וזה ברור מאד.

ז. הגיע לעיר לאחר השקיעה אם יכול ללכת בה

יש עוד פרט במקום של סכנה, שהנה אם נסע מחשש סכנה והגיע בכאב גדול למקום שבו יכול לשהות. קעת הוא נמצא בתוך העיר, ורוצה ללכת לבית הכנסת. זה תלוי, אם הגיע לשם עד זמן רבינו תם או לאחר מכן. כלומר בחורף בארץ ישראל זה כשעה לאחר השקיעה, בקיץ זה יכול להיות גם יותר אפילו 58 דקות, שאם הגיע קודם זמן זה, שהוא זמן רבינו תם, אפשר להקל ללכת לבית הכנסת. והטעם משום שהיה אנוס, וכמו כן יש ראשונים הסוברים שהלכה כמאן דאמר תחומין דרבנן, ונצרך לזה גם את שיטת רבינו תם, והרי זה בדיעבד במקום צורך גדול מאד. אכן אם הגיע לאחר זמן רבינו תם מחוץ לעיר אין להקל, וצריך להישאר באותו בית, והסיבה לכך היא, שמי שבא מחוץ לתחום אין לו אלא ארבע אמות. אולם כיון שנכנס לבניין ממילא כל הבניין נחשב כמו ארבע אמות. וזה נפקא מינה לגבי מי שהגיע במטוס לאחר כניסת השבת, שמותר להסתובב בכל בנין שדה התעופה. ולהלן יבואר עוד.

ח. להמשיך בנסיעה על ידי גוי הנוסע עימו יחד

אם אדם נוסע ויש עימו נהג גוי, בחו"ל זה מצוי שאנשים נוסעים ויש להם נהג גוי, באופן כזה יש קולא חשובה מאד. שהנה כלל הוא בדינו (סימן רע"ט) שהגוי עושה מלאכה לצורך היהודי אסור היהודי ליהנות ממנה. אולם אם הגוי עושה את המלאכה בשביל עצמו וגם בשביל היהודי, כגון שיש חושך והגוי מדליק את האור גם בשבילו וגם בשביל היהודי מרן השלחן ערוך (סימן נ"ט) כתב במפורש שאסור. וכן דעת הרמ"א. והמגן אברהם מאריך בזה (סימן רע"ט ס"ה) ולמסקנא אנו פוסקים שאסור. וזו סוגיא במסכת שבת (קכ"ג), הרמב"ם בפרוש המשניות אומר ואילו הרשב"א (נחמ"ק סי' ט) מתייר. אכן כשהגוי הוא נהג שלך לכאורה זה יותר גרוע, כיון שגם להרשב"א שפוסק שאם זה לצורכו ולצורך ישראל מותר, כתב שזה דוקא בסתם גוי שלא חייב לו כלום, אבל אם הוא כמו עבד שלו, הרי שודאי עיקר הדבר שעושה כן הוא לצורך אדוניו, אם כן אי אפשר להיעזר בזה.

אולם נראה לומר בזה דבר הגיוני מאד. שהנה אם יבוא היהודי ויאמר לגוי שנשארים כאן בשבת, בלי אוכל וכו', ומודיע לגוי שישאר איתו ביחד, הרי מה יעשה הגוי?! הוא יברח, אך יתחיל להתחנן להמשיך בנסיעה, במצב כזה שהגוי נמצא בצרה ביחד איתו, הרי שודאי זה נחשב שהגוי עושה בשביל עצמו. למרות שזה נראה שלכאורה הגוי כפוף אליו לגמרי, אבל כמה שכפוף הרי היום אין עבדים, וגם אם הוא פועל שלו, הגוי יתחיל לבכות ולהתחנן על נפשו שלא להישאר במצב הזה, וממילא הרי הגוי נחשב כאילו נוסע לצורך עצמו ויהיה מותר.

ואם הגוי הזה עובד אצלו לפי שעות, חשוב שיקבע איתו את שכרו, כמה משלם לו על כך, בקבלנות, כיון שאם הגוי הוא שכיר שלו זה לא פשוט להגיד אדעתא דנפשיה קעביד, שהגוי עושה בשביל עצמו, כי הוא שכיר שלו. ולכן יאמר לו אני קובע איתך שעד שנגיע למחוז הצפוני על כל שעה שאנחנו בדרך אתה מקבל מאה דולר. וממילא זה בקבלנות ולא שכיר, והרי זה נקרא אדעתא דנפשיה. למרות שהגוי אינו יכול לעשות כי אם בשבת, אבל כיון שאינו עושה את זה בשבילי אלא בשביל הכסף שהובטח לו מותר.

ט. מזמין גוי שיקח אותו למחוז חפצו

וכשאין עימו גוי, והוא במכונית ורואה שהשמש נוטה לשקוע, ורוצה להזמין גוי שיקח אותו, כגון שיש לו תקלה ברכב ורואה שלא יוכל לתקן עד שבת. בארץ זה פחות מצוי להיעזר בגוי, אבל בחו"ל זה מצוי מאד, והוא מתקשר ומזמין נהג גוי, והוא מגיע בשבילך ולמענך, אין בזה אדעתא דנפשיה כלל יש לדון אם מותר.

והנה אם מדובר מבעוד יום, ועל פי מצב העניינים הגוי יגיע עד זמן רבינו תם, אפשר להקל, כיון שכלל הוא בדינו, כל דבר שאסור חכמים בשבת מותר לעשותו במקומו, ולכן גם אמירה לגוי בבית השמש מעיקר

הדין מותר. אמנם המגן אברהם (סימן נ"ט ס"ה) מחמיר בשעה שכל ישראל קבלו שבת. אבל מעצם דין בין השמשות אמירה לגוי מותרת. [- תראה בע"ה בספר החדש שלי יש אריכות על כל הנושאים שול אמירה לגוי בין השמשות]. אכן לגבי בין השמשות אנו מחשבים על פי בין השמשות של הגאונים, שזה 13.5 דקות לאחר השקיעה. והנה אם הגוי נוהג במכונית והיהודי יושב בתוכה זה רק עובדין דחול, ובמצב דוחק שכזה אפשר יהיה להקל. כיון שעובדין דחול זה איסור דרבנן קל יחסית, וכך כותב הר"ן (סי' פ"ה קמ"א דנ"ה) ומרן השלחן ערוך (סימן נ"ט ס"ה) מביא להלכה, לגבי שהיה בפת רדיית פת, שיש מחלוקת ראשונים איזה איסור זה, ומרן פסק כדעת ר"ן שהוא משום עובדין דחול, ושהוא קל יותר משאר דרבנן.

אולם יש לדעת, שגם אם יגיעו בזמן צאת הכוכבים של רבינו תם אפשר להקל, הגאון רבי משה פיינשטיין כותב כך לגבי אמירה לגוי, שכל זמן שלא הגיע זמן רבינו תם, שמעיקר הדין מותר. משום שהמשנה אומרת (ש"ה לה). 'ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי וכו'', דהיינו שמדובר כאשר יש לו מה לאכול, אולם אם אין לו מה לאכול הרי שזה צורך מצוה ומותר לעשר, אפילו בספק חשיכה. וממילא גם אמירה לגוי מותרת. ואדרבא, אמירה לגוי היא יותר קלה משאר איסורי דרבנן שאדם עושה בעצמו. ומחמת כן מתיר לכתחילה לומר לגוי. אכן הוא כתב שם הגבלה לעשות כן רק עד חצי שעה לאחר השקיעה כיון שאחר כך אנשים יבואו להקל יותר מדאי ויגיעו לצאת הכוכבים.

והאמת שגם אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בכמה מקומות לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא. ובכל המקומות הוא מדבר רק על בדיעבד, אך לא על לכתחילה. אבל בנידון דידן זו שעת הדחק ממש. הרי להיות כך באמצע הדרך, איזו מין שבת זו? זה ודאי נחשב כמו בדיעבד. אשר על כן אם מזמין גוי והגוי יספיק להגיע לבית עד זמן רבינו תם, זה מצוין, ואפשר יהיה להקל.

י. מקום שיש בו חשש חולי

אולם אם בנסיעה עם הגוי לא יספיק להגיע עד זמן רבינו תם, חשבתי על כך הרבה, והאמת לי שחשבת למצוא קולות, אבל קולות אמיתיות! אנוח לא קלי דעת, רפורמים, שממציאים סתם, צריכים לחשוב מה אפשר באמת על פי ההלכה.

והנה אם למשל יש איתו ילדים קטנים שאין חשש סכנה, אבל להישאר שבת שלימה ללא אוכל לילדים, יכול להיות שזו סכנה, הרי גם ביום כיפור אסור לתת לילד קטן בן 5-6 לצום, ממילא יש חשש סכנה. וגם אם לילד אין חשש סכנה כגון שיש לו קצת מאכלים לתת לו, אבל יש חשש חולי, הילד יכול לקבל חום, הוא יפול למשכב, חז"ל לא אסרו אמירה לגוי במקום חולי אפילו כשאין בו סכנה. ודוגמה לדבר, בסימן רע"ו (סי' ט"ז) דנים שאם יש חושך והתינוק בחושך בוכה וצורח, הרי זה נקרא כמו חולי ומותר לומר לגוי להדליק את הנר. כך נפסק להלכה. אמנם המטה יהודה (סי' ט"ז) והגאון מוילנא שם שואלים איזה מן חולי זה שהילד בוכה, אבל כנראה שמדובר שהילד מצטער הרבה (נ"ה משנה כ"ה ס"ה), וודאי שיכולים אנוהו בנידון דידן להגדיר את המצב כצער גדול. ואם שום מותר לומר לגוי להדליק את הנר, ומותר לבריא ליהנות מזה, כיון שהגוי עשה בהיתר, הוא הדין כאן מותר לבריא ליהנות מזה מחמת הילדים, שכל פעם שגוי עושה בהיתר מותר גם לבריא. וכמו כן הוא הדין כאשר יש אשה בהריון, או זקנה וכיו"ב, שיש חשש חולי מחמתה או אצל איך חשש שימותו ח"ו, מותר לומר לגוי גם אם יבואו לעיר רק לאחר צאת הכוכבים של רבינו תם.

יא. נתקע בדרך ואין כל חשש חולי או סכנה

ואם נמצאים ברכב כמה בחורים בריאים, אין כל חשש חולי, אולי כדאי במצב כזה שהתקועים בפקק ינסו לצרף אליהם ילד, שבזכותו יכול להזמין גוי ולנסוע עימו גם אם יבוא לאחר צאת הכוכבים של רבינו תם, משום שאז יהיה חשש חולי.

ואם אינם יכולים להביא ילד, האם מותר לפני השבת להזמין גוי? אני חושב שבדוחק גדול אפשר להקל. ואני מדגיש שהוא רק בדוחק גדול ואין כל ברירה אפשר להקל. והסיבה לכך שהנה לדעת בעל העיטור (סי' ט"ז) מה ע"ה אמירה לגוי במקום מצוה, אפילו במלאכה דאורייתא מותר. והוא מתייר אפילו להבעיר אש ממש לצורך מצוה. והרמ"א (סי' ט"ז) מביא את בעל העיטור להלכה, אמנם מרן לא פסק כמו בעל העיטור, מרן כותב בפירוש שרק שבות דשבות מותר, ונהיגה במכונית זה לא שבות דשבות, אלא זה רק שבות אחת של אמירה לגוי, והנהיגה עצמה אסורה מדאורייתא. אבל בנידון דידן כיון שיש כמה מצוות: מצות קידוש, מצות עונג שבת, איסור לא לצום בשבת, מצות שלוש סעודות שבת, [ותפילה בבניין אני לא מחשיב, כיון שגם כך לא יוכל ללכת לבית הכנסת שהרי הוא יוצא מחוץ לתחום]. מספיק כל המצוות הללו, כיון שיש כמה ראשונים שפוסקים כמו בעל העיטור שאפשר לסמוך עליהם.

בפרט אם מדובר באוטובוס או טנדר גדול שיש הרבה אנשים, ואז זה נקרא צורך רבים. אבל עד עוד צד, אך גם בלי זה אפשר במצב דוחק וצער כזה, שעובר גם על כמה דברים של דאורייתא, שצריך לצום וכו' והרי זה ממש עשה שבתך חול, לכן במצב כזה יש להקל באמירה לגוי.

יב. שיטת בעל העיטור אינה יחידאה

ובעל העיטור אינו יחיד בזה, כיון שכמה מהגאונים, וכן בעל הלכות גדולות, ורבינו חננאל, ועוד כמה ראשונים התירו אמירה לגוי לעשות דאורייתא לצורך מצות ברית מילה. אכן הם כתבו כן על ברית מילה, ואין ראייה שיתירו גם בשאר מצוות, ואולי מילה בלאו הכי דוחה את השבת, אבל בעל העיטור בעצמו מתייר בכל המצוות. והרי"ד סובר כשיטתו. והמאירי מביא בשם ראשוני הגאונים שכתבו כן. ויש עוד ראשונים בפרט כמה שיצאו בזמננו שכתבו כן. ואני מצאתי תשובה של היראים שנדפסה בספר הראב"ה

אמנם התחומין הוא באויר שהרי בא במטוס, ויש ספק בגמרא (עירובין נח) אם יש תחומין למעלה מעשרה או לא, אבל זה לא נפסק, ומחמירים מספק. כך פוסקים רוב הראשונים כך נפסק בשלחן ערוך (סימן מה) 'ספק למעלה מעשרה הולכים לחומרא'.

טז. ירידה מהמטוס במדרגות לשדה התעופה בשבת

לפעמים כשיש קצת עומס בהרבה משדות התעופה מורידים את הנוסעים במדרגות ובאוטובוסים. והנה אם המטוס נחת בשבת, ואם יאמר שאינו רוצה לעלות לאוטובוס יקחו אותו בכח, לכן שיקח את חפציו ויתחיל ללכת לאט, ולא יעצור מהילוכו, ואם יש תור להיכנס לאוטובוס לא יעמוד בתור, אלא יעשה סיבובים [- יגידו שהוא משוגע, לא נורא, שילמד לקח...] עד שיוכל לעלות לאוטובוס ללא עצירה מהילוכו. ומהמטוס ועד האוטובוס זה מקום שאסור בטלטול מדרבנן, למרות שיש שם גדר, כיון שזה ציבורי. וכמו כן כשיצא מהאוטובוס יש כמה מטרים עד בנין שדה התעופה, שיקפיד שלא לעצור כלל עד שנכנס לתוך הבנין. ואז יהיה כל השבת בתוך הבנין. ויעשה תשובה, חטאתי, עויתי, פשעתי. ואין יותר מזה מה לעשות. וגם זה לא משנה אם המטוס שייד ליהודי או גוי, כיון שבא באויר מחוץ לתחום מיד אסור לו לצאת ממקומו.

יז. שדה תעופה הסמוך לים

יש מקום אחד בו ניתן להקל לעניין תחומין במי שנחת במטוס בשבת, הוא כאשר שדה התעופה סמוך ממש לחוף הים, כמו שדה התעופה 'קנדה' בניו יורק, וכן בטורקיה יש כזה שדה תעופה, שהמסלול מהמטוס רץ עליו הוא סמוך ממש לים. שאם המטוס בא מכיוון הים, כלומר שלאחר השקיעה כל הזמן היה מעל הים, ואז יוצא מהמטוס שיהא באויר מעל תחום שבת מעל הים בלבד, וים נקרא 'כרמלית' שכל איסורו הוא דרבנן בלבד, והרמב"ם כותב בתשובותיו (סימן טז) שתחומין למעלה מעשרה בים יש להקל מספק. וגם מרן השלחן ערוך (סימן מה) פסק כן, ודנים בזה הפוסקים. והטעם להקל הוא כיון שבגמרא תחומין למעלה מעשרה זו בעיא דלא איפשיטא, וכותב הרמב"ם שבים ספק דרבנן לקולא, וביבשה ספק דאורייתא לחומרא.

יח. נסיעה בספינה לתענוג בשבת

מזה יש ללמוד באם אדם עשה שטות, ויצא לטיול באוניה בשבת. שגם בזה אני רוצה לומר, שיש כל מיני חברות ששומר נפשו ירחק מהם, נוסעים באוניות הללו בשביל נופש, ויש שם פריצות וכל מיני איסורים חמורים. אך כמובן שברוב האוניות, כמעט בכלום, אין שום אפשרות לשמור שבת, כיון שכל פתיחת ברו כרוכה בהפעלת משאבה חשמלית, וכן כניסה לדלתות וכו', זה כמעט לא יתכן שאדם יסע באוניה ולא יחלל שבת. אולם בארצות הברית יש חברות שמארגנות נופש חרדי, רק חרדים, והכל כשר למהדרין, מכשירים את האניה ומביאים להם זמרים חרדים שישירו וכו', אך אני לא חושב שעל פי התורה זה דבר טוב, אולי כן, אינני יודע. אני לא מכיר את זה, אני לא נמשך לדברים כאלו.

פעם הייתי בארצות הברית ובא אלי יהודי ירא שמים וסיפר שילדיו קנו לו ולאשתו שהם אנשים מבוגרים, מתנה עשרה ימים באוניה כזו, והסביר לי שזה מסלול שלם, ושהכל כשר למהדרין וכו', ראיתי שהוא נלהב מאד ואין עם מי לדבר. ואז הוא שאל אותי, שלפי התכנית רב חובל וכל צוות האוניה שלם גויים, ובערב שבת הם מגיעים לעיר אחת שישם ויכלו ללכת לבית הכנסת, והם שובתים בעיר הזו ולא באוניה, לכל הפחות דבר חיובי נשמע, שבשבת הם יהיו באיזו עיר. אבל יש סיכון שאולי מחמת מזג האויר האוניה תגיע בשבת, האם יהיה מותר להם לצאת מהאוניה בשבת?

ועניתי לו שמותר, וכך כתב הרמב"ם בתשובה (ספ) בפירוש. אמנם המגיד משנה (פרק כז מהלכות שבת הלכה ג) לא הביין כך בדעת הרמב"ם. והאמת שהתפלאתי על המגיד משנה שהבין כך, כיון שהרמב"ם בפירוש שמותר. והנה הרדב"ז מביא את התשובה הזו ושם שואל על המגיד משנה שהלא הרמב"ם מתיר בפירוש. וככל הנראה לפני המגיד משנה היה רק חלק מהתשובה, ורק בהמשך התשובה הרמב"ם כותב שמותר לצאת.

יט. אין חשש תחומין למעלה מעשרה טפחים בים

טענת הרמב"ם להתיר, שהנה מחוץ לתחום למעלה מעשרה בים זו כרמלית, ולכן מתיר לצאת מהאוניה, ואין חשש תחומין. ואם האוניה עגנה במקום שהנמל הוא ממש בעיר, כמו בנמל חיפה, יכול לצאת וללכת ברגל לבית הכנסת, ואין כל בעיה של תחומין. וכמו כן אם נסע באוניה של גויים והנה עצרו בשבת באיזו עיר עליו לראות אם יש בין האוניה עד הבתים הראשונים פחות מתחום שבת ויכול לצאת ברגליו.

תשובת הרמב"ם נסובה על מה שהיה נהוג בזמנו שהיו נוסעים באוניות על ה'פרת' וה'חידקל' ממקום למקום במזרח התיכון, ויהודי הצטרף לאוניה של גויים והגיע בשבת למקום ישוב אם מותר לצאת או לא. והרמב"ם התיר מהטעם האמור, שכיון שזה כרמלית, והוא מדרבנן, ממילא בתחומין שיש יותר מעשרה טפחים מהקרקע, שהרי מודדים עד קרקעית הים, הרי שיש יותר מעשרה טפחים. לאור כל האמור אפשר יהיה להקל בכגון דא. אבל במטוס שנסע פחות מקילומטר אחד על היבשה שזה כבר תחום שבת, אפילו שזה למעלה מעשרה, כיון שזה ביבשה מחמירים.

כ. להקדים את הנסיעה במונית של יהודי בערב שבת

יש עוד נקודה חשובה שרציתי לעורר על זה, אני רואה הרבה משפחות, ובתוכם גם בני תורה, שמגיעים להורים בתוך העיר, ברגע האחרון. אני כבר כמעט מגיע לבית הכנסת, ואני רואה מוניות נוסעות והנהג הוא יהודי. והרי היהודי הזה יחלל שבת באופן ישיר בגללך! אחד ענה לי, הרי הנהג הזה הוא מחלל שבת בין כה, הוא עובד עד אמצע הלילה בלי שבת.

והאמת שאני אומר לכם, יודע צדיק נפש בהמתו, אני יודע כיצד אנשים פועלים במצב כזה, הם נכנסים לפאניקה וללחץ, ואנשים יכולים לבוא ולנסוע מתוך לחץ ולעבור על איסורי שבת. הרי אם חז"ל התירו לכבות כיון שאמרו אדם בהול על ממונו, כאן צריכים לחשוב שאם לא נתיר לו על ידי גוי לך תדע מה יקרה. ולכן בדוחק גדול גם אחרי צאת הכוכבים רבינו תם, וגם כאשר אין ילדים אפשר להקל בדוחק גדול.

וכל אחד שידע שאם הוא באמת אדם רגוע ומבין ומסוגל להישאר שם, עדיף שלא יסמוך על הקולא הזה. רק מי שקשה לו מאד שסמוך על הקולא הזאת.

יג. לחזק את ידי שומרי השבת

ובכל מצב מי שהגיע מחוץ לתחום בשבת, אפילו אם הוא אנוס, ונכנס לבית, אסור לו לצאת מהבית עד מוצאי שבת. וזה מצוי באלו הבאים במטוסים שהטיסה התעכבה עד לאחר השקיעה. ובאמת שצריך לשבת את חברת 'אל על' שאינם נוסעים בשבת. כמה פעמים אירע שמטוס אל על היה באיזו מדינה והיתה תקלה או מזג אויר לא טוב וכיו"ב והמטוס התעכב, וכשהם רואים שלא יוכלו לנחות לפני השקיעה הם מעבירים את הנוסעים לבית מלון על חשבונם. אכן גם זה לא פשוט, כי לפעמים זה נמצא באיזה מקום שאין שם יין וכו', אך אין מה לעשות, אדם שנוסע שידע לא לנסוע ברגע האחרון. הרי גם אם מדובר בחברת 'אל על' כשמגיעים לארץ אין להם מחויבות לדאוג לך שתגיע עד הבית, מבחינתם מספיק שהגעת לפני השקיעה.

לפני כמה שנים אירעה שאלה כזו, היה מטוס שהמריא מניו יורק, והטייס אמר לנוסעים שלא קיבל רשות להמריא כיון שהיו רוחות, ועד שקיבל רשות אמר להם שלפי החשבון שלו יגיעו סמוך לשקיעת השמש. היו במטוס הרבה יהודים יראי שמים, ואחד מהם הספיק להתקשר לבנו שגר בבני ברק, ולבקש ממנו שיביא לו יין וכו' לשדה התעופה. הבן הזה התקשר אלי, ואני התקשרתי למנכ"ל 'אל על', והוא ענה לי ואמר שהמטוס יגיע לפחות ארבעים דקות לפני השקיעה, ואם הוא צריך לבני ברק, אז אני אומר שיעמדו בפתח המטוס ויקחו מכל הנוסעים את הדרכונים, וישחררו אותם מיד, וישאירו את המזוודות ויסעו ישר לבית. אבל גם אם לא, אמר, יש לנו מחויבות, ואם נוחתים בשקיעה אנחנו דואגים לשמירתם, אוכל כשר, יין וכו'. אבל כך זה ביאל על! אך בחברות אחרות, במיוחד אם זה של גויים, לא אכפת להם כלום. ואני מאד מתפלל על אנשים שבשביל הפכים קטנים הללו, בשביל הפרש קטן בעלויות הטיסה נוסעים עם 'יונייטד' דלתא' וכל החברות הזרות, שכולם מחללי שבת. למה לא חנוזיק בידיהם של שומרי שבת? חשוב ש'אל על' ירגישו שזה משתלם לה! לכן כל פעם שיש אפשרות, אם זה לא הפרש גדול, יש לנוסע עם 'אל על'. היום זה חברה פרטית, פעם זה היה בבעלות המדינה, והם שומרים שבת, ומבחינתם הם מפסידים לעומת חברות אחרות שהפועלות בשבת, לכן צריכים להחזיק את ידיהם.

יד. לחשב את זמני הטיסה

פעם סיפר לי מישו שהיה במטוס של חברת 'יונייטד' בארצות הברית, הם כמובן גויים ולא אכפת להם, הם נוסעים בשבת. והמטוס היה צריך לנחות בארץ כשעתיים לפני שבת. והנה יושבים בתוך המטוס בניו יורק וממתנים לטיסה, והטייס מודיע שאין לו אישור להמריא בגלל שיש רוחות חזקות. וכך הם יושבים וממתנים כשלוש שעות, ואז הטייס הודיע שקיבל את האישור להמריא. במטוס היו כחמשים יהודים דתיים שחישבו שהם הולכים לנחות כשעה אחרי צאת הכוכבים, ואז הם קמו ודרשו לרדת מהטיסה, 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' אבל האמריקאים התעקשו והתחיל שם ויכוחים וצעקות. הטייס הבין שיש מהומה במטוס, יצא מתא הטייס והתחיל להסביר שמבחינה בטחונית יש להם מזוודות וכו', והם לא יכולים לרדת. היה שם יהודי חרדי, שנכנס לשירותים, והתחיל לשפוף עד עצמו בים, ואז יצא החוצה, עשה את עצמו כביכול התעלה, ויש לו בעיות בלב וכו', והוא כך עומד ותופס את ליבו, כשהם ראו כבר כך, הכריזו במערכת הכריזה של המטוס אם יש רופא במטוס, מיד קמה אישה אחרת יהודיה והצהירה שהיא רופאה, ביקשה את הציד הרפואי ואמרה שחוששת שזה התקפת לב. מיד צוות המטוס הזמין אמבולנס, והביא מכונית עם מדרגות, והורידו את האלונקה, ברגע שפתחו את הדלת כל הדתיים ברחו... כשהכניסו את האלונקה לאמבולנס, אמר היהודי לרופאה, 'אני מצטער, אבל אין לי התקפת לב'... והרופאה אמרה לו מנגד 'אל תדאג, גם אני לא רופאה'...

צריכים ללמוד מהסיפור הזה לקח, אנשים נוסעים מכאן לחו"ל ומגיעים אחרי שבת, וכן בתוך חו"ל ממקום למקום. אנשים עושים קניות ויוצאים ברגע האחרון, ונתקעים בשדה תעופה של גויים, ולצאת מהמטוס הוא לא יכול כיון שיש בעיה של תחומין, ומצד שני אם לא יצא יוצאו אותו משם בעל כורחו. ובאופן כללי אני חושב שאין שום אפשרות להישאר בשבת בתוך מטוס ולשמור שבת, אבל שם הוא אלקטרוני. וכי מישהו יכול לא ללכת לשירותים שבת שלמה? הרי כל פעולה היא אסורה פתיחת הדלת מדליקה אור, והפעלת הברז וכו', לכן בלאו הכי הוא צריך לצאת.

טז. מעבר בשרוול המטוס לשדה התעופה בשבת

והנה כיום בכל העולם, יש בשדות התעופה שרוול שמחברים אותו למטוס, וכך יוצאים ממנו. ויש לדון אם החיבור של השער עושה אותו בית אחד לעניין תחומין, וממילא ניתן להסתובב בכל הבניין. אולם אם זה לא נקרא בית אחד, מה שעליו לעשות הוא לקחת את חפציו ויתחיל ללכת ויקפיד שלא לעצור, שילך באיטיות כדי שלא יהיה מצב שמשהו לפניו והוא עומד, עד שהוא נכנס לתוך הבנין, ואז שימצא מקום שיכול לשבות שם. ואסור לו לצאת מהבנין, ואפילו אם שדה התעופה נמצא בתוך העיר, אין לו לצאת לשום מקום. אמנם רוב שדות התעופה אינם בתוך העיר, ומשדה התעופה עד הבית הראשון תמיד יש יותר מתחום שבת. ויש שדות תעופה שבתוך הבנין יש להם מלון, אך יש שזה בבנין סמוך ואז אינו יכול לעבור, ועליו



טבילת כלי חשמל

יארצייט באדר א' או באדר ב'

שאלה: האם צריך להטביל כלים חשמליים, כגון טוסטר?

שאלה: מי שיום פקודת השנה לפטירתו חל בחודש אדר, האם נקבע לחודש אדר א' או לחודש אדר ב'?

תשובה: נכון להטביל כלי חשמל. ואם חושש שהכלי יתקלקל, כגון בכלי בעל מסך ולוח אלקטרוני או שהכלי יקר ועדין, יתננו במתנה לגוי ויחזור וישאלנו.

מקורות:

הנה יש אומרים שכלי חשמל פטורים מטבילה. עיין בשו"ת חלקת יעקב (חיו"ד סימן מא, מו). וע"ע בשו"ת מנחת שלמה ח"ב (סימן סו אות ד). אולם הנכון להחמיר בזה. וכ"כ בהליכות עולם ח"ז שטוב להחמיר היכא דאפשר להטביל כלי חשמל.

וע"ע בשו"ת מנחת יצחק ח"ב (סימן עב) ובשו"ת משנה הלכות ח"ט (סימן קסב) ובשו"ת באר משה ח"ד (סימן ק) ובשו"ת שבט הלוי ח"ב (סימן נז אות ג) ובתשובות והנהגות ח"א (סימן תג). ועיין בהערות הגר"ש אלישיב עמ"ס שבת (דף נח. אות ו).



תשובה: מנהג הספרדים כדעת מרן השלחן ערוך, לקבוע את יום השנה באדר ב', שהוא החודש העיקרי.

אולם דעת הרמ"א לקבוע את יום השנה בחודש אדר א'.

ואם נפטר בשנה מעוברת באדר ב', לכל הדעות נוהגים להתענות באדר ב'.

מקורות:

בשלחן ערוך (סימן תקסח ס"ז) כתב: 'כשארע יום שמת בו אביו או אמו באדר והשנה מעוברת, יתענה באדר שני'. וכתב הרמ"א, שיש אומרים שיתענה באדר ראשון. [אלא אם מת בשנה מעוברת באדר ב', נוהגים להתענות בשני]. וכן נוהגים להתענות בראשון.

מיהו יש מחמירים להתענות בשניהם. וע"ע בשו"ת חתם סופר (חאו"ח סימן קסג)

וכן לגבי הילולת משה רבנו שנסתלק ביום ז' אדר, ויש שחפצים להתענות ביום זה, (וכמבואר בשלחן ערוך סימן תקפ סוף ס"ב), כתב המשנה ברורה (ס"ק טו) דסוגיין דעלמא להתענות באדר א'. אולם למנהג הספרדים הוא בז' אדר ב'. ואף לאשכנזים יש המתענים באדר ב'.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

דסתר, וזה נושא רחב מאוד, שיש אומרים שיאמר רק 'רצה' ויש אומרים שיאמר רק 'יעלה ויבוא'.

והנה, כולם יודעים את כוחו הגדול של אאמו"ר מרן זצוק"ל בפסיקת ההלכה, והנה הוא כתב בנושא באריכות בשו"ת יחווה דעת ח"ג (סימן נה), ואני כתבתי עוד הרבה בנושא הזה, אולם עדיין הסתפקתי בהכרעת הדין.

והנה, לפני כעשר שנים נגשתי אל אאמו"ר וספרתי לו על העניין ועל ספקות, ואמר לי שזה נושא מאוד קשה, אך יכתוב בזה שוב. והנה כשהתחיל עבר על מה שכתב, אחר כך הראיתי לו מה אני כתבתי, והצגתי לפניו את הספיקות שלי. והוא התחיל לפתוח ספרים, יש בזה תשובות של רבינו חיים הכהן רפארת, ויש בזה ט"ז, ובעל התניא, ועוד כהנה וכהנה, ולפתע הוא התרגז ואמר לי "כל הלכה אני חייב לפסוק! אני אומר לך שאין בזה הכרע!... אני לא רוצה להכריע!" וזאת כיון שמה שלא תאמר בהכרעת הדין תהיה בעיה, אוי לי מיצרי אוי לי מיצרי, יש לבאר את דברי מרן בשלחן ערוך וליישבם, מאידך יש לבאר את דברי הפוסקים. ואז הוסיף ואמר לי עוד: "במקום זה תזכור להזהיר את האנשים, שבראש חודש שחל במוצאי שבת שיסיימו את הסעודה שלישית מוקדם קודם צאת הכוכבים, כדי שלא יכנסו לספיקות!"

כל הלכה אני חייב לפסוק!!

יש נידון בפוסקים לגבי אם נמשכה סעודה שלישית עד לאחר צאת השבת, ויום ראשון הוא ראש חודש, אם אומר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון כיון שכעת הוא ראש חודש, או שלא אומר. והנה בדרך כלל הולכים אחרי תחילת הסעודה. וכמו שסעודה שלישית עדיין נחשבת לסעודת שבת אף כאשר היא נמשכת לאחר צאת השבת, כיון שהולכים אחר ההתחלה. וכמו שפסק מרן להדיא בכמה מקומות (סימן קפח ס"י וע"ע סימן תרצה ס"ג). אכן יש בזה סתירה בדברי מרן השלחן ערוך. שהנה לגבי מי שאכל לחם בערב שבת ומשך את אכילתו עד לאחר כניסת השבת פוסק מרן (סימן רעא ס"ז) שאומר 'רצה והחליצנו' בברכת המזון, ומשמע לכאורה שהולכים אחר הסיום שכעת הוא שבת. ויש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים.

ולהלכה אנו פוסקים שגם אם ביום שישי אכל ונמשכה סעודתו לשבת שצריך לומר 'רצה' בברכת המזון, וכן בסעודה שלישית במוצאי שבת אם משך את סעודתו אומר 'רצה' למרות שיצאה כבר השבת. אולם כשראש חודש יחול ביום ראשון, יש פוסקים שאומרים שבברכת המזון של סעודה שלישית יאמר גם 'רצה' וגם 'יעלה ויבוא', אך זה נראה מוזר, ונראה כתרתי

בא והצטרף להיות שותף

בהכצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

6730

שלוחה ב

office@ydaat.co.il

